

Diritto Commerciale

SECONDO PARZIALE

1. Quali sono le caratteristiche essenziali della società per azioni come società di capitali?
2. Spiega il principio della responsabilità limitata nella spa e il rapporto tra patrimonio sociale e garanzia dei creditori.
3. Che cosa significa organizzazione corporativa della spa e quali organi la compongono?
4. In che senso le azioni sono partecipazioni standardizzate, fungibili e liberamente trasferibili?
5. Come può essere costituita una spa? Distingui costituzione per contratto, atto unilaterale e iscrizione nel registro delle imprese.
6. Quali elementi deve contenere l'atto costitutivo della spa?
7. Quali regole valgono per la spa unipersonale e per la responsabilità dell'unico socio?
8. Distingui nullità della spa prima e dopo l'iscrizione nel registro delle imprese.
9. Che cosa sono i patrimoni destinati a uno specifico affare e quale funzione svolgono?
10. Quale finalità ha la disciplina dei conferimenti nella spa?
11. Quali regole valgono per i conferimenti in denaro nella spa?
12. Quali beni o utilità possono essere conferiti in natura o crediti nella spa?
13. Perché nella spa non sono conferibili prestazioni d'opera o servizi come conferimenti a capitale?
14. Spiega il procedimento di stima dei conferimenti diversi dal denaro e i casi in cui la relazione di stima non è richiesta.
15. Che cosa sono gli acquisti potenzialmente pericolosi della società da promotori, fondatori, soci o amministratori?
16. Definisci le azioni e spiega il rapporto tra azioni, capitale sociale e qualità di socio.
17. Distingui valore nominale, valore di emissione e valore reale delle azioni.
18. Quali diritti amministrativi, patrimoniali e misti sono attribuiti dalle azioni?
19. Che cosa si intende per uguaglianza oggettiva delle azioni e disuguaglianza soggettiva dei soci?
20. Cosa sono le azioni e quali sono le principali tipologie o categorie speciali previste dalla disciplina della spa?
21. Spiega la funzione dell'assemblea speciale degli azionisti di categoria.
22. Quali regole valgono per azioni senza voto, con voto limitato, con voto plurimo e con voto maggiorato?
23. Che cosa sono le azioni privilegiate e quali forme di privilegio patrimoniale possono prevedere?
24. Quali limiti legali e statutari possono incidere sulla libera trasferibilità delle azioni?
25. Distingui clausole di prelazione, clausole di gradimento e clausole di riscatto.
26. Che cosa sono i patti parasociali e quali differenze presentano rispetto alle clausole statutarie?
27. Quali sono i principali rischi giuridici legati alla sottoscrizione e all'acquisto di azioni proprie?
28. Che cosa sono le partecipazioni reciproche e perché possono essere pericolose per l'integrità del capitale sociale?

29. Distingui azioni, obbligazioni e strumenti finanziari partecipativi.
30. Quali diritti spettano agli obbligazionisti e quali differenze hanno rispetto agli azionisti?
31. Che cosa sono obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrant?
32. Descrivi il procedimento di emissione delle obbligazioni e l'organizzazione degli obbligazionisti.
33. Quali sono le competenze dell'assemblea ordinaria e dell'assemblea straordinaria nella spa?
34. Come avviene la convocazione dell'assemblea e quali sono le principali regole su riunione, discussione e verbalizzazione?
35. Distingui quorum costitutivo e quorum deliberativo nelle assemblee di spa.
36. Quali regole valgono per la rappresentanza in assemblea mediante delega?
37. Distingui annullabilit  e nullit  delle delibere assembleari.
38. Come opera la disciplina del voto del socio in conflitto di interessi e che cosa si intende per abuso di maggioranza?
39. Quali funzioni spettano all'organo amministrativo della spa?
40. Come sono nominati gli amministratori e quali regole valgono per durata, compenso, revoca e sostituzione?
41. Come funziona il consiglio di amministrazione e quali sono i compiti del presidente?
42. Che cosa sono amministratore delegato e comitato esecutivo? Spiega limiti e contenuto della delega.
43. Qual   la differenza tra potere di gestione e potere di rappresentanza degli amministratori?
44. Quando gli amministratori rispondono verso la societ , verso i creditori sociali e verso i singoli soci o terzi?
45. Quali sono composizione, requisiti e funzioni del collegio sindacale nel sistema tradizionale?
46. Qual   il ruolo del revisore legale o della societ  di revisione?
47. Distingui sistema tradizionale, dualistico e monistico di amministrazione e controllo.
48. Quali funzioni svolge la Consob rispetto alle societ  quotate e al mercato dei capitali?
49. Quali documenti compongono il bilancio di esercizio e quale funzione ha ciascuno?
50. Come si svolge il procedimento di approvazione del bilancio nelle societ  di capitali?
51. Quali condizioni devono essere rispettate per la distribuzione degli utili e dei dividendi?
52. Che cosa si intende per modificazione dello statuto e quale organo   competente a deliberarla?
53. Distingui aumento di capitale a pagamento, aumento gratuito e diritto di opzione.
54. Distingui riduzione reale del capitale e riduzione nominale per perdite.
55. Quali sono le cause di recesso del socio nella spa e come si determina il valore di liquidazione delle azioni?
56. Quali sono le cause di scioglimento della spa e quali doveri hanno i liquidatori durante la liquidazione?
57. Quali sono le caratteristiche della societ  in accomandita per azioni e come si distinguono soci accomandatari e accomandanti?
58. Quali sono le caratteristiche essenziali della societ  a responsabilit  limitata e perch    considerata flessibile?
59. Distingui quote di srl e azioni di spa, anche con riferimento a trasferibilit , standardizzazione e diritti particolari del socio.
60. Quali regole valgono per conferimenti, finanziamenti dei soci, recesso e organizzazione interna della srl

